

מסורת הש"ס

א) צ"צ קב: ערכין כה. ת"כ פ' בחקוני פרק י' ב) נכתמי' נוסף: שם. וכה צ"צ ועברין.] ג) נפי מרי וקב וסינו שלשה קצין שהא חלי סאה. עירון.] ד) צ"צ קב: [נדרים יא. ומוכר עד שם י: עוד בשטותות לו. עוד בגיטין מו: עה. ועני תנאי כפול בפלוגתא ע"י יבמות גג.]. ו) [נכתמי' נוסף: משה]. ז) [משנה בערכין יד ע"א. ע"ש.] ח) [שם כו ע"א משנה]. ט) [נדרש"ר מקור, וליה דרש"ר ויתכן דל"ל מקור, והוא השגך הד"ה ומתה"ד הסגלים.] י) [נדרש"ר נוסף: מקודשת]. יא) [נדרש"ר ר"י: כגון אמר ה"ר"י גיטך אש תמני לו.]. יב) [גיטין עה ע"א]. יג) [שם בע"ז.] ד) רש"י ורש"א מוחקין כל זה.]. ו) [נפי מוס' צ"צ קב: ד"ה המקדשים]. ז) [נפי מוס' ד"ה קב. ד"ה ואמאי]. ח) [נדרש"ר ממשיך הדיבור וה"ס שאפי' וכו'. ויעין מהרש"ל ומרש"ש]. ט) [ומכן דל"ל לאגני.] ק) [נדרש"ר עמוקים]. ר) [נראה דיש להסוּף: ואם.] ש) [צ"ל דל ע"א. ע"ש.]

#### תורה אור הש"ס

1. ואם משדה אֶחָתוּ יִקְדֹּשׁ אִישׁ לִי וְהָיָה עֶרְכָּךְ לִפִּי וְרָעוּ וְרָעוּ שְׁעָרֵם בְּחֻמָּשִׁים שָׁקֶל בָּקָשׁ:

וירקא כז טז
2. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶלְהֹתֵם אִם יַעֲבֹרוּ בְּנֵי גֵד וּבְנֵי רֶאקֹבן אֲתָכֶם אֶת הַיַּרְדֵּן כָּל חֲלוּץ לַמִּלְחָמָה לִפְנֵי יְיָ וּנְכַבְּשֻׁהוּ הָאָרֶץ לַפְּלִיכִים וְנִתְּנָתָם לָהֶם אֶת אֶרֶץ הַגִּלְעָד לְאֶחָדָם: במדבר לב כט

#### מוסף תוספות

א. כל זה מפרש רש"י צ"צ דף קג. ג. ועוד דא"כ מאי הוי פריך בתר הכי והתנאי שדה וכו' הוה ודאי קדשי לפי שמקדשיו כפירושו אבל הכא שאין מקדש בפירושו לא קדש כלל. מוס' ה"א"ש. ג. שאינם ראויים לזריעה אפי' פחות מכאן נמי, ודחשאת נמי פריך מניינו רמב"ש"א לשוני שדירי דארעא דמצינא מוס' ה"א"ש. ד. אלא אמר דא יהא ראוי לזריעה קדושה לפי חשבון בית זרע חומר ששורים. מוס' צ"צ קג. ד"ה אי הכי. ה. דפחות מכאן הוי הכל שדה אחת, וגבוהין עשרה ועמוקין עשרה חושבין שדה בפי"ש. ש. ש. י. כיון דלאוו בני זריעה נינהו. מוס' ה"א"ש"ו. ו. ואף הלשון מעיד כן שהרי לא חלק בה אלא מטעם שצריך היה לאומרו ואין זו טעם אלא לתנאי כפול. התנאי. ח. דלר"מ כיון דאיכא קרא יתירא שמעין מנייה דלא הוי תנאי אמר לא שיהא דומה לתנאי זה בכל ענין, ורחב"ג דלא מיתר ליה קרא הוי תנאי אע"ג דלא דמי כלל. מוס' ה"א"ש. ועי' לשון תוס' המובא בהמש"ס. אלא דלא חש לאפלוגי אלא בתנאי כפול משום שדראה לא צריכי טעמא דמעשה שהיה כך היה אבל בכפל דואי צריך טעם למה הוצרך לכפול התנאי. ר"ן. ו. משאר שבטיו. מוס' ה"א"ש. י. שפסידוה לגמרי. שס.

## האומר פרק שלישי קידושין

**נשעם היובל**
זומן שהיובל נוהג של שדה אחוזה פדיונו שזה

מגזירת הכתוב אחת יפה ואחת רעה" אכל זומן שאין היובל נוהג נפדי' בשויין:
י נקעים.
כמין גומות:
נהי דצהדי ארעא לא קדשי.

להיות נמדרים בקרקע שזה להיות

**בחדשצון**:
**נקדשו באפי נפשיהו**.
להיות נמדדין לפי מה שיש בהן ולא יעלה מדרון שלהן
**בחדשצון**:
**שדה מה פלמוד**
**לומר**.
והוא ליה למכתב ואם מאחוזתו יקדש' איש וגו'
וכתב ואם משה **אחוזתו**:
**בענין הוה**.
כדי זרע חומר **שעורים**:
**לפך**.
חלי כור:
**פרקב**.
חלי סאה:
**דלאו בני זריעה**
נינהו.
וכתב הכתוב זרע ומידי דלאו בני זריעה נינהו אינן נפדים בדמים הללו **אלא בשוויה**:
**דומיא דסלעים**.
סתם **לאגני דארעא**
**מקור**.
הנקעים קרויין **אגנות**
הקרקע שהמים מתמזגין לתוכן כמו וישם באגנות (שמות כד):

**שירא דארעא**.
י מקום הסלעים אין להם שם סלעים לעמנן אלא על שם הקרקע הם נקראים שדראות הקרקע:
**הכא מאי**.
גבי קידושי אשה אס היו זו סלעים ונקעים של י' טפחים ואין מלאים מים:
**לנקשר מדמינן לה**.
י ונמדדין עמה:
או למכר **מדמינן לה**.
ואין נמדדין:
**בתנאי' כל תנאי**.
שאין כפול:
**כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי**.
ואע"פ שלא נתקיים התנאי נתקיימו הדברים י כגון הרי זה גיטך על מנת שתמני לי מאתים זו ולא פירש לכפול ואם לא תמני לי לא יחא גט אין כאן תנאי של מאתים זו כלל ואפי' לא נתנה הוי גט וכמו שמצינו שהוצרך משה רבינו ע"ה לכפול ואם לא יעצרו חלוצים אתכם ונאחזו בתוככם שמע מינה דאי לא ככל היטה מתנתו קיימת ונחלין ארץ גלעד אפילו לא יעצרו את הירדן אע"פ שאמר אס יעצרו ונתתם לית לן מכלל הן אתה שומע לאו.
וה"ה נמי דבעינן תנאי קודם למעשה"ס מדלא אמר תנו להם אס יעצרו משמע דאם אמר הכי לא אחי תנאה ומצטל מעשה דמתנה דקדמיה.
ושמעין נמי דבעינן הן קודם ללאו"י דלא אמר תחלה אס לא יעצרו אל תתנו ואם יעצרו ונתתם:
**ר"ח אמר**.
אתנאי כפול לחודיה פליג למימר דאין צריך לכפול דמכלל הן נשמע לאו וזה שכלנו משום צורך היה הדבר לאומרו מפני דבר אחר שאלמלא הן שכלנו יש בנשמע שאם לא יעצרו אף בצרך כנען שמעבר הירדן והלאה שהיו קצין זה מפני מקנה רב שלהן אף זה לא יעלו דהכי הוה שמעינן לה אס יעצרו ונתתם להם את ארץ הגלעד בשביל כל חלקם הא אס לא יעצרו יהיו נקנסים ולא יעלו חלק לן כאן ולא כאן כלל לכן פירש שאם לא יעצרו לא יפסידו חלקם צדק י (דאי אתה שומע מכלל לאו אס אינו מפרש לכתוב) ויעלו כאן וכאן על פי הגורל:
**גב' שפיר קאמר ליה**.
קושיא היא היכי יליף ר' מאיר מינה דבעינן כפילה הא גלעד כולה דהא מכללא שמעינן לה אלא למימר ונאחזו בצרך כנען אפילו אין עוצרין למלחמה:
**אמר נך ר' מאיר אי ס"ד**.
קרא לפרושי אתה דאפילו לא יעצרו לא יפסידו חלקם בכל ארץ ישראל ולא לתנאי כפול אתה להחזיק את התנאי שאם לא יעצרו לא תהא מתנת ארץ גלעד מתנה ואשמעינן דמכלל הן אי אתה שומע לאו אס אינו מפרשו:
**לכסוב ואם לא יעצרו ונאחזו צסוכס**.
ועל כרחק הייתי מפרשו שאם לא יעצרו לא יפסידו צא ללמדיו:

נמה

כח"ו בצרך גלעד אס יעצרו דבשביל זה נתנה להם אס הן דין הוא שהורע כחס' אס לא יעצרו אלמלא היטה הכפילות דואם לא יעצרו ונאחזו צתוככס בצרך כנען:
צא

נמה

כח"ו בצרך גלעד אס יעצרו דבשביל זה נתנה להם אס הן דין הוא שהורע כחס' אס לא יעצרו אלמלא היטה הכפילות דואם לא יעצרו ונאחזו צתוככס בצרך כנען:

## האומר פרק שלישי קידושין

## סא.

ה"ג **המקדיש שדהו בשעת היובל**.
פירוש זומן שהיובל נוהג ולי"ג בשנת היובל דאם הן משמע דמיירי בשנה עצמה של יובל ובהא פליגי רב ושמואל במסכת ערכין (דף דה) חד אמר אינה קדושה כל עיקר וחד אמר קדוש ויואל"ס:

**איין נמדדין עמה**.
פירש בקונטרס"א

להיות נגאלים בדיון חומר שעורין אכל ליגאל בשויין מיהא קדשי דאין לומר דלא קדשי כלל דהא לא גרע מצור וגם ושובך דתנן ס"פ המוכר את הצית (צ"צ דף עה.) המקדיש שדהו הקדיש כולו ואפילו צור וגם ושובך וכל שכן סלעים ונקעים"ב:
**נקדשו באפי נפשיהו**.
פירש בקונט' להיות נמדדים לפי מה שיש בהן ולא יעלה מדרון שזהן לחשזון כי אס קרקעית הנקעים וצריש פ' צית כור (צ"צ קג.) פרש"ס דהכי פריך נהי דצהדי ארעא לא קדשי כלומר אס אינו רוצה למודדו עמה לפי שהיא שדה צפני עצמה ויכול לפדות כל אחד ואחד צפי"ע כאילו הקדיש שמי שזות שיכול לפדות זה בלא זה נקדשו באפי נפשיהו מכל מקום כשירצה יפדה אותן נקעים צפני עצמן לפי חשזון צית זרע חומר שעורין צנ' שקל כסף ולא נחירא דמשמע מתוך פירושו דהמקדיש שדה אחד שאין זו נקעים שאין יכול לפדותו לחנאין וליתא דהא אמרינן לעיל צפי"ק (דף כ:) המקדיש שדה אחוזה לזה וגואל לחנאין לכן נראה כפירוש הקונטרס"ט):
**אי הבי אפילו פחות מכאן נמי**.
ק"מ מאי אכ"צ איכא הכא דהא אפי' מיירי בלא מלאים מים תקשי נמי מסלעים"ג ונראה לר"י לפרש אי אמרת בשלמא דלא קפדינן ארצוי לזריעה"ד ניחא דפחות נמדדין עמה"ה אכל השתא דבעינן רצוי לזריעה פחות מכאן נמי אמאי נמדדין עמה"ו:
**כ"ל תנאי שאינו בתנאי בני גד ובני ראובן תנאי**.
פי'

בקונטרס ואפילו לא נתקיים התנאי כפול כגון הרי זה גיטך אס תמני לי מאתים זו ולא פירש לכפול ואם לא תמני לא יחא גט אין כאן תנאי של מאתים זו כלל ואפי' לא נתנה לו מלאים נמי דבעינן קודם למעשה דאם אמר הכי לא תהא מתנה ומצטל מעשה דמתנה נמי דבעינן הן קודם ללאו מדלא אמר תחלה אס לא יעצרו אל תתנו ואם יעצרו ונתתם דר"מ צני כפול והן קודם ללאו ותנאי קודם למעשה ר"ח הן גמליאל אומר צריך הדבר לאומרו שאלמלא הן יש בנשמע שאפילו בצרך כנען לא ינחלו פירש בקונטרס דאתנאי כפול לחודיה פליג' אכל לעולם צני תנאי קודם למעשה וקשה דהא אמר צסוף פ' השוכר את הפועלים (צ"מ דף דה.) מאן שמעת ליה דאמר בעינן תנאי קודם למעשה רבי מאיר הוא משמע דרבי חנינא הן גמליאל פליג אכולהו לכן נראה לי דפליג אכולהו"פ:

[ת"י **שא"ל מ"א**
**בן יש במשמע אף בארץ בו'**.
פרש"י שהיו קצין צה ואין נראה לר"ת אלא]
דה"פ שאפי' בצרך כנען לא ינחלו לא מעביא בצרך גלעד לא ינחלו דכיון שהיה להם ייפוי שאלו כפולות דאם לא יעצרו ונאחזו צתוככס בצרך כנען:
צא

צריכים והוא שאל מהם מה שהיה צריך. ואע"ג דאמר ר' אדא בפרק מי שחזון [שם ע"ב] מכל כד תנאי מהיכא גמרינן להו ותנאי בני גד ובני ראובן מזה התם תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחד, הא רבא ורב אשי פליגי בהדיא אוקימתא ודמי ליה, כגון הריא דפרק המדיר [כתובות עד, א] דבעי תנאי דאפשר לקיומי על ידי שליח, ופרישנא נמי התם שדעת רב אשי דמעכשיו ועל מנת (דעל מנת) לא צריך חד מאנפי דתנאי, תרע שוה דעת הרים שהרי לא הביא במשפטי התנאי באישות פ"ו [שם] אלא הני ד'. וקאמר רבי מאיר שאם אמר הרי את מקודשתי לי בפרוטה זו אם תתני לי כך וכך מכאן עד יום פלוני או הי"ז גטיך אם תתני לי כך וכך, אם לא כפל

## עין משפט

נר מצות

לח א מיי' פ"ד מהלכות ערכין הלכה ב:
לך ב מיי' שם הלכה יג:
לך ג מיי' שם הלכה יד:
לח ד מיי' שם הלכה יג:
לכ ה מיי' פכ"ח מהל' מביהר הלכה א טוש"ע ח"מ סומן רית ספק א':
ו ב מיי' פ"ו מהלכות אישות הלכה ה סמג עשין מ"ח טוש"ע אה"ע סי' לח ספק כב:

**מא ז** מיי' שם פ"ו הלכ' ב סמג שם טוש"ע אה"ע סי' לח ספק ב:

#### מוסף רש"י

הובא בסוף ההסכת.

#### תוס' ר"י הזקן

בזמן שהיובל נוהג. שכל שדה אחוזה פדיונה שוה אחת יפה ואחת רעה, אבל בזמן שהיא היובל נוהג פודה בשוה. נקעים. גומות. בחדר ארעא. להיות נמדד קטפוס שלהם. באפי נפשיהו. להיות נמדדים לפי מה שיש בהם ולא יעלה תל שלהן בחשבון. דלאו בני זריעה. וקראי כתיב זרע, אבל מה שאינו ראוי לזריעה אינו נפדה בזה הערך אלא בשווי. ג"ו. כמו אגנות מי קרקע הם נקראים. הכא מאי. אמר לה על מנת שיש לו בית כור עפר ויש לו שם נקעים גבוהים ק) שדרא ואין בהם מים. להקדש מדמינן לה. ומקודשת. או למכירה מדמינן לה. ואינה מקודשת שהרי אין לו בית כור שאין הכא דהא אפי' מיירי בלא מלאים מים תקשי נמי מסלעים"ג ונראה לר"י לפרש אי אמרת בשלמא דלא קפדינן ארצוי לזריעה"ד ניחא דפחות נמדדין עמה"ה אכל השתא דבעינן רצוי לזריעה פחות מכאן נמי אמאי נמדדין עמה"ו:
**כ"ל תנאי שאינו בתנאי בני גד ובני ראובן תנאי**.
פי' בקונטרס ואפילו לא נתקיים התנאי כפול כגון הרי זה גיטך אס תמני לי מאתים זו ולא פירש לכפול ואם לא תמני לא יחא גט אין כאן תנאי של מאתים זו כלל ואפי' לא נתנה לו מלאים נמי דבעינן קודם למעשה דאם אמר הכי לא תהא מתנה ומצטל מעשה דמתנה נמי דבעינן הן קודם ללאו מדלא אמר תחלה אס לא יעצרו אל תתנו ואם יעצרו ונתתם דר"מ צני כפול והן קודם ללאו ותנאי קודם למעשה ר"ח הן גמליאל אומר צריך הדבר לאומרו שאלמלא הן יש בנשמע שאפילו בצרך כנען לא ינחלו פירש בקונטרס דאתנאי כפול לחודיה פליג' אכל לעולם צני תנאי קודם למעשה וקשה דהא אמר צסוף פ' השוכר את הפועלים (צ"מ דף דה.) מאן שמעת ליה דאמר בעינן תנאי קודם למעשה רבי מאיר הוא משמע דרבי חנינא הן גמליאל פליג אכולהו לכן נראה לי דפליג אכולהו"פ:

צריכים והוא שאל מהם מה שהיה צריך. ואע"ג דאמר ר' אדא בפרק מי שחזון [שם ע"ב] מכל כד תנאי מהיכא גמרינן להו ותנאי בני גד ובני ראובן מזה התם תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחד, הא רבא ורב אשי פליגי בהדיא אוקימתא ודמי ליה, כגון הריא דפרק המדיר [כתובות עד, א] דבעי תנאי דאפשר לקיומי על ידי שליח, ופרישנא נמי התם שדעת רב אשי דמעכשיו ועל מנת (דעל מנת) לא צריך חד מאנפי דתנאי, תרע שוה דעת הרים שהרי לא הביא במשפטי התנאי באישות פ"ו [שם] אלא הני ד'. וקאמר רבי מאיר שאם אמר הרי את מקודשתי לי בפרוטה זו אם תתני לי כך וכך מכאן עד יום פלוני או הי"ז גטיך אם תתני לי כך וכך, אם לא כפל